第2题：刑法案例分析题（约30-34分）

- **第2题：刑法案例分析题（约30-34分）**
  - 题型特点： 案例分析题
    - 构成：主客观、违法性（预备犯、迷信犯）、有责性、归责（阻却事由，犯罪形态，罪数）、累犯自首立功
    - 金句：
      - 抢劫：压制反抗，向本人索要财物
      - 杀人：主观意图杀害他人，客观非法剥夺他人生命，主客观统一、构成故意杀人
      - 伤害：故意损害他人身体健康
      - 非法拘禁：非法剥夺他人自由
      - 绑架：剥夺人身自由，向第三人索要财物
      - 强奸：压制反抗、发生性关系，剥夺他人性自由
      - 猥亵：强制侵犯他人性羞耻心
      - 强迫劳动：非法限制他人自由
      - 拐卖：以出卖为目的，剥夺他人自由
      - 正当防卫：误以为有不法侵害、必要限度
      - 刑讯：肉刑或变相肉刑换取口供
      - 因果关系：自陷风险、异常介入因素
      - 未遂/预备：意志以外的原因未得逞
      - 中止：因主观原因放弃犯罪
      - 帮助犯：为他人提供帮助，属于帮助犯，从犯应从轻、减轻、免除处罚
      - 符合正常人朴素的正义感
      - 刑法中的行为：属于分则中的法律行为，区分非法律行为。拿锅挡刀属于本能，不属于刑法中的行为，不构成犯罪，不属于正当防卫
  - **1、不作为犯**
    - 分析行为性质、是否成立共犯
      - 张三李四共谋实施了盗窃行为，构成盗窃罪的共犯。张三单独实施了对妇女的强制猥亵行为，与盗窃罪并罚。李四对强制猥亵不负刑事责任，理由如下：
      - 首先，两人共谋盗窃入户，张三的强制猥亵属于实行过限，李四未与张三共同实施强制猥亵行为，不属于作为的强制猥亵犯罪
      - 其次，李四未创设或升高强制猥亵行为风险，该处也不属于李四支配控制的领域，李四对妇女没有救助义务、对张三没有制止义务，李四不构成强制猥亵的不作为犯
  - **2、结果加重犯**
    - 分析行为性质、观点展示、说明理由

        - 张三故意杀害李四，构成故意杀人既遂。同时，由于两人存在债权债务关系，张三为了不还钱实施的杀害行为剥夺了李四的财产性利益，构成抢劫罪，张三的行为存在不同观点：
        - 一种认为，张三属于抢劫的结果加重犯与故意杀人罪法条竞合，应以特殊法条定一罪
        - 另一种认为，张三一行为侵害数法益，应想象竞合从一重。后者更具有合理性，评价完整、罪刑相适应，能更好的预防犯罪
- **3、因果关系**
    - 放火行为与李四死亡结果存在因果关系、说明理由，没有因果关系、说明理由
        - 张三出于报复目的放火烧山，火烧至房子后李四又进入屋内取钱烧死，张三的放火行为与李四的死亡结果存在条件上的因果关系。若认为存在因果关系，李四返回救娃属于通常的介入因素，张三制造的危险行为与李四死亡结果的因果关系并未中断，应将死亡结果归责于张三；若认为不存在因果关系，李四逃出家后返回取手机属于异常的介入因素、违反常理，李四属于自陷风险，张三制造的危险行为与李四的死亡结果不存在因果关系，不应将死亡结果归责于张三
- **4、定罪身份**
    - 张三谎报车被偷走、公司获保险赔付，张三的行为性质、观点展示
        - 张三的谎报与公司报险、获赔付存在条件上的因果关系，有多种观点：第一，张三构成保险诈骗罪的教唆犯，公司是投保人与受益人，张三客观上引发了公司保险诈骗的行为
        - 第二，张三构成诈骗罪的间接正犯，张三没有保险诈骗的身份，利用公司实施了诈骗行为
        - 第三，张三构成保险诈骗罪教唆犯与诈骗罪的间接正犯想象竞合，应对其从一重罪处罚
- **5、正当防卫**
    - 张三、李四约定砍王五，王五拉李四挡刀，李四重伤、王五跑了，分析三人行为性质
        - 张三李四共谋砍杀王五，因意志以外的原因未得逞，构成故意伤害未遂
        - 王五利用张三砍伤李四的行为制止了遭受的不法侵害，成立正当防卫
        - 张三砍伤李四存在不同的观点：
            - 防卫意思不要说，砍伤李四制止了李四的伤害行为，李四的法益因伤害行为不被法律保护，张三构成偶然防卫
            - 防卫意思必要说，不属于正当防卫。是打击错误，按具体符合说成立故意伤害未遂与过失致人重伤，按法定符合说成立故意伤害既遂
        - 李四对张三砍伤自己的行为和结果不负刑事责任
    - **紧急避险：存在现实危险，不能是自招危险，为了保护合法利益**
        - 有避险意思：如果没有避险意思构成偶然避险，类似偶然防卫也有两种观点（意图砸坏玻璃结果救下煤气中毒）
            - 观点一：不需要避险意思，则构成紧急避险，不构成犯罪

        - 观点二：需要避险意思，构成偶然避险，行为人主观上意图毁坏财物、客观上形成了对他人的偶然避险，不影响故意毁坏财物的既遂
    - 必要的限度：保护法益大于损害法益，不得已而为之
        - 对生命不能避险，消防员不能避险
- **6、对象错误**
    - 法定符合说：张三意欲杀人，面前的李四是人，李四的生命法益受到法律保护，张三的杀人行为主观与客观上是一致的，构成故意杀人罪的既遂
    - 具体符合说：张三意欲杀面前的这个具体的人，面前的李四虽然不是王五，但张三的杀人行为在眼前这个具体的人上主观与客观是一致的，构成既遂
    - 选择性罪名：想拐卖儿童结果拐卖妇女。法定符合说是拐卖妇女儿童，客观上在拐卖儿童范围内重合，构成拐卖儿童罪的既遂；具体符合说是拐卖妇女未遂、过失拐卖儿童不评价
- **7、打击错误**
    - 着手后发生的偏差
        - 具体符合说，想杀的是a，客观上死的是b，构成a的故意杀人未遂和b的过失致人死亡既遂，想象竞合从一重
        - 法定符合说，主观上杀害他人故意，客观上杀害他人结果，构成故意杀人既遂
    - 一次打击造成a受伤、b死亡
        - 数故意说，主观上伤害a故意，客观上造成a伤害，故意伤害既遂；主观上对b死亡间接故意，客观上造成b死亡，故意杀人既遂。想象竞合从一重
        - 一故意说，一个行为只能有一个故意，最想伤害a，对a构成故意伤害既遂，对b过失致人死亡
- **8、因果关系错误**
    - 事前故意（死晚了）：先杀人未遂、后埋尸/沉江/放火致死
        - 构成故意杀人既遂：杀人后掩隐属于正常的介入因素、具有通常性，整体评价为一个杀人行为，在因果发生进程与预想不一致
        - 构成故意杀人未遂与过失致人死亡：杀人未遂后的毁尸灭迹属于异常的、偶然的介入因素，且后者对死亡的发生起到了决定性作用，若评价为数行为则数罪并罚，若评价为一行为则从一重
    - 提前实现（死早了）：先买回安眠药放柜子、欲迷晕后再勒死，直接晕死
        - 故意杀人预备、过失致人死亡：买安眠药为后续故意杀人预备准备，放柜子没有对法益现实性、紧迫性的危险，对投药致死没有杀人故意，构成预备与过失致人死亡的想象竞合从一重
        - 故意杀人未遂、过失致人死亡：投药没有故意杀人的故意、属于过失，但至少有导致危险结果的故意，想象竞合从一重
        - 故意杀人既遂：投药已产生对法益现实性、紧迫性的危险，属于故意杀人的实行行为，虽与预想进程不一致，但犯罪构成的提前实现不影响故意杀人的既遂的认定
    - 事前故意中的共犯

- 张三杀人，李四事后加入埋尸体
  - 张三构成故意杀人既遂，李四构成帮助毁灭伪造证据罪
- 张三杀人误以为人死了，李四加入后一同掩埋，导致人死亡
  - 张三观点展示，或整体的故意杀人既遂，或故意杀人未遂、过失致人死亡从一重。李四构成过失致人死亡
- 张三杀人误以为人死了，李四加入后发现没死没吱声，一同掩埋，导致人死亡
  - 张三观点展示，或整体的故意杀人既遂，或故意杀人未遂、过失致人死亡从一重。李四故意杀人的直接正犯
- 张三杀人误以为人死了，李四加入后发现没死没吱声，李四为张三的掩埋喊加油没有亲自动手，导致人死亡
  - 李四根据张三不同的观点展示而不同，若张三视为整体的故意杀人既遂、李四是帮助犯，若张三区分故意杀人未遂和过失致人死亡，李四是过失致人死亡的间接正犯
- 提前实现/并罚
  - ex. 张三买老鼠药欲毒杀妻子，买后藏柜内，妻子误食毒死。
    - 观点一：计划视为整体，成立故意杀人既遂
    - 观点二：张三前行为属于犯罪预备，毒药产生了法益侵犯风险产生先行义务，构成过失致人死亡和故意杀人未遂，数罪并罚

- **9、抽象构成认识错误**
  - 形式重合：普通法与特别法在普通法内重合
    - 盗窃与盗窃枪支：主观盗窃、客观盗窃枪支，盗窃既遂、过失盗窃枪支不评价；主观盗窃枪支、客观盗窃，盗窃既遂、盗窃枪支未遂
  - 实质重合：重罪与轻罪在轻罪内重合
    - 盗窃与侵占
    - 猥亵与强奸：猥亵
    - 假药与劣药：劣药
    - 教唆与间接正犯：主观教唆他人毒药杀人，客观上他人听错了以为土药，定轻的杀人教唆犯
  - 例外：强奸与侮辱尸体，侮辱尸体既遂，过失强奸不评价
    - 不能包容的，如杀人和故意毁坏财物，可能杀人未遂、过失毁坏财物既遂从一重
- **10、犯罪形态**
  - 预备：比照既遂犯，从轻、减轻或免除处罚
  - 未遂：比照既遂犯，从轻、减轻处罚
    - 关于数额巨大、特别巨大是否适用总则关于未遂的规定，存在不同的观点
      - 刑法理论：属于量刑情节不适用未遂的规定，应以实际结果确定未遂与否
      - 司法解释：属于加重的构成要件可适用未遂的规定，无论基本犯既遂与否，加重

部分可单独适用加重的法定刑，并适用总则关于未遂的规定，与基本择一重处罚

- 主观敲诈勒索8000万，客观到手发现只有8000块。
  - 观点一：构成敲诈勒索，对8000万数额负责，同时适用未遂的规定，从宽处理
  - 观点二：构成敲诈勒索，对8000块数额负责

- 中止：没有造成损害的免除处罚，造成损害的应当减轻处罚
  - 时空未切断+秩序回归+异常介入因素=犯罪中止
    - 行为人有中止行为，未能采取有效手段防止结果发生/虽有介入因素但介入因素正常，不成立犯罪中止
  - 区分中止与未遂要考虑：客观阻力大小、行为人主观判断
  - 损害：重罪中符合包容的轻罪属于造成损害，如强奸中的猥亵，入户盗窃中的入户，如果中止行为单独造成了其他损害则单独评价
- 既遂
  - 控制：绑架，非法拘禁，绑架妇女、儿童罪
    - 绑架观点展示：以控制行为时主观定绑架/以最终实际上向本人要到钱定抢劫
  - 财物占有：诈骗、抢劫（注意轻伤以上）、敲诈勒索等财物犯罪
    - 小件入手、入兜，大件出门出店，还可藏在仅有你知道的家中或附近

- **11、共同正犯**
  - 共犯损害问题
    - e.g. 甲乙共同抢劫，成立抢劫罪的共犯。甲在抢劫过程中导致乙重伤，甲构成抢劫致人重伤。乙对自己重伤结果不负责，成立抢劫罪的基本犯
    - e.g. 甲乙共同盗窃渔网，成立盗窃罪的共犯。甲负责盗窃，乙提供渔船。甲盗窃后出售获利，后发现是偷的乙的渔网。甲构成盗窃罪的既遂，乙构成盗窃罪的未遂
  - 共犯与转化犯
    - e.g. 甲乙丙以杀害故意杀死被害人，致命伤无法判定谁造成
      - 根据共犯原理，甲乙丙均对死亡结果负责，构成故意杀人罪（既遂）
    - e.g. 甲乙丙与被害人聚众斗殴，甲、乙实施了致命打击，被害人死亡
      - 聚众斗殴致人死亡转化为故意杀人，转化杀人相对于丙而言是实行过限，甲乙构成故意杀人（既遂），丙是故意伤害
        - 如果查不清谁弄死的，谁都不能转。根据存疑有利于被告原则，均不对死亡结果负责
  - 不同故意的共犯
    - e.g. 甲以杀人故意、乙以伤害故意共同对被害人施暴，被害人死亡
      - 甲乙在故意伤害罪范围内成立共犯，甲构成故意杀人，乙构成故意伤害致人死亡
    - e.g. 甲乙共谋后向被害人开枪，被害人死亡。现无法查明谁打的腿谁打的头。
      - 根据存疑有利于被告原则，推定甲乙在故意伤害罪的范围内成立共犯，均构成故意伤害致人死亡

- **片面共同正犯**
  - e.g. 甲暗中为乙的抢劫提供帮助，提前入户将被害人打晕，乙成功取走财物
    - 观点1：乙构成盗窃罪。如果承认片面共同正犯，甲构成抢劫罪的片面共同正犯
    - 观点2：乙构成盗窃罪。如果不承认片面共同正犯，甲构成故意伤害罪的与盗窃罪的片面帮助犯从一重
- 共同犯罪与不作为犯
  - 甲有义务，乙教唆/帮助甲不作为，甲是不作为犯，乙是不作为犯的教唆犯/帮助犯

- **12、间接正犯**
- **13、教唆犯：从属性/独立性**

“共犯从属性说”	对应含义		实　例	“共犯从属性说”结论	“共犯独立性说”结论
共犯在成立上受约束	正犯未实施任何行为，共犯无罪	“没有人就没有影子”	甲教唆乙盗窃，乙压根没听	甲无罪	甲构成盗窃罪的教唆犯（未遂）
共犯在阶段上受约束	共犯不得超出正犯的阶段	“影子不能跑得比人快”	甲教唆乙盗窃，乙在预备阶段被抓获	甲构成盗窃罪的教唆犯（预备）（一般不处罚）	甲构成盗窃罪的教唆犯（未遂）
共犯在罪质上受约束	共犯的罪质不得超出正犯	“影子不能比人高”	甲教唆乙抢劫，乙仅实施了盗窃	甲构成盗窃罪的教唆犯	甲构成抢劫罪的教唆犯（未遂）

  - 帮助犯不同于教唆犯，帮助犯只有从属性。
    - ex. 甲为盗窃望风，乙欺骗甲后入户实施杀人，甲只定非法侵入住宅罪的帮助犯（帮助犯只取交集）
    - ex. 甲为抢劫望风，乙抢劫致人死亡，甲定抢劫致人死亡（抢劫、伤害致死不属于实行过限）
- **14、帮助犯**
- 15、转化犯（行为以外情节）
  - 1）**非法拘禁**、刑讯逼供、虐待被监管人、聚众斗殴
    - + 致人重伤、伤残、死亡的=故意伤害、故意杀人罪
  - 2）非法组织卖血、强迫卖血
    - +伤害=故意伤害罪
  - 3）盗窃、诈骗、抢夺/携带凶器抢夺
    - +暴力、威胁转化为抢劫罪=抢劫罪
- 16、特别罪名（法条竞合）
  - 盗窃
    - 盗窃林木罪

        - 盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪
        - 盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
    - 诈骗罪
        - 金融诈骗类罪名（保险诈骗、贷款诈骗、集资诈骗等）
        - 合同诈骗罪
        - 使用假币罪
    - 生产、销售伪劣产品罪，和生产、销售伪劣商品类其他罪竞合是从一重
- 17、结果加重犯（表述为犯xx罪，且有xx情节，应加重处罚）
    - 1）抢劫
        - +故意/过失重伤、死亡
    - 2）拐卖妇女儿童
        - +故意重伤
        - +过失重伤、杀人
    - 3）**非法拘禁**、虐待、强奸
        - +过失致人重伤、死亡（虐待包括被害人自杀）
    - 4）故意伤害、暴力干涉婚姻自由
        - +过失致人死亡（暴力干涉婚姻自由包括被害人自杀）
    - 结果加重犯是本身一行为干到死
- 18、加重情节（表述为犯xx罪，且有xx情节，应加重处罚）
    - 拐卖+强奸、组织卖淫=拐卖plus
    - 绑架+强奸=绑架plus
    - ……
- 19、从重
    - 累犯
        - 行为人在前刑罚（18岁后）执行完毕后5年内，又实施有期以上的犯罪（非假释考验期内），属于累犯，从重处罚，不得缓刑、假释
            - 假释考验期内犯罪，撤销假释，与原罪先减后并
    - 受贿罪的索贿
    - 强奸罪的奸淫幼女
- 20、其他
    - 暴力袭击正在配合警察执行职务的辅警，不构成袭警罪，以妨害公务罪定罪
        - 同时暴力袭击警察和辅警的，以袭警罪从重处罚
    - 同时侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪，前罪吸收后罪，仅定侵犯著作权罪
    - 骗取贷款罪不以非法占有为目的，可以单位犯罪。贷款诈骗罪以非法占有目的，符合没有还款能力、逃避还款义务和骗贷进行非法活动的，认定为以非法占有为目的

- **一、往年真题**
  - 2025年
    - 1、钱某提供银行卡的行为如何定性，犯罪形态如何认定，说明理由6
      - 钱某以帮助故意向意欲实施电信诈骗的赵某提供银行卡，构成诈骗罪和帮信罪的帮助犯。赵某着手后、既遂前钱某虽取回银行卡，但其并没有从物理上和心理上完成共犯脱离，被害人打款即构成既遂，根据共犯的从属性原则，应将赵某违法事实和危害结果归属于钱某。钱某的一行为触犯2罪名，应属于想象竞合从一重罪处理而非法条竞合，能更完整、全面评价，实现罪刑相适应及更好的预防犯罪
    - 2、检察官和律师就赵某的行为定性产生分歧，认定绑架罪/非法拘禁罪，分别说明6
      - 绑架罪：赵某以索财为目的，教唆李某周某对钱某儿子实施了人身控制行为，赵某构成绑架罪的间接正犯，李某与周某作为被教唆人不要求对犯罪故意有正确认识，性质从属于赵某的绑架罪
      - 非法拘禁罪：为索取债务非法扣押、拘禁他人的，构成非法拘禁罪。根据司法解释的规定，这里的债务包括合法债务与非法债务，赵某为索取犯罪债务非法扣押、拘禁的构成非法拘禁罪
    - 3、律师认为赵某行为构成普通抢劫和故意伤害罪应数罪并罚，检察院认为构成抢劫致人重伤的结果加重犯，分别说明8
      - 普通抢劫和故意伤害数罪并罚：赵某以非法占有为目的，对物使用暴力夺取他人财物构成抢夺罪，携带管制刀具抢夺构成抢劫罪，抢夺得手后抢劫罪既遂。赵某捅伤刘某构成故意伤害罪，刘某的追赶及赵某对刘某的伤害与前抢劫行为具有时空上的中断，赵某应数罪并罚
      - 抢劫致人重伤：在逃跑过程中为窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，当场使用暴力或以暴力相威胁的，以抢劫罪论处。该观点更合理，能更完整、全面评价，实现罪刑相适应及更好的预防犯罪
    - 4、结合事实评价李某行为性质6
      - 李某客观上对小孩进行了拘禁，主观上有索财故意，构成非法拘禁罪。在非法拘禁过程中，伤害、杀害被害人的，拟制为故意伤害、故意杀人罪
      - 若认为仅故意伤害才拟制为故意伤害罪，李某过失伤害小孩致人重伤构成非法拘禁罪与过失致人重伤数罪并罚。若认为过失伤害也可构成法律拟制，则李某构成故意伤害致人重伤罪一罪
    - 5、赵某、李某、周某是否构成自首，说明理由5
      - 三人在首次采取强制措施前自动投案、如实供述犯罪事实、主动回归法秩序，应构成自首。赵某对罪行的辩解不影响如实供述的认定
  - 2024年
    - 1、事实1，公诉人认为周某构成诈骗罪未遂，辩护人认为周某构成诈骗罪预备，分别说明
      - 诈骗罪未遂：周某对刘某进行诈骗，刘某已形成错误认识并准备交付财物，周某的诈骗行为已经着手，刘某心生疑虑先将财物存回银行，系周某意志以外的原因未能得逞，周某构成诈骗罪的未遂

        - 诈骗罪预备：刘某虽形成了基于诈骗的错误认识但未交付财物，刘某对财物丧失没有形成紧迫性的危险，当刘某按约定处分财物时才能认定着手，周某构成诈骗罪的犯罪预备
    - 2、武某取得30万元行为构成盗窃罪或诈骗罪，分别说明理由
        - 盗窃罪：周某与武某共谋诈骗，武某按分工向被害人收取财物，被害人将财物放在家中而未向周某、武某处分，此时对财物未形成现实的紧迫的危险，武某秘密窃走财物打破了被害人的占有、形成了新的占有，构成盗窃罪既遂
        - 诈骗罪：被害人形成错误意思对财物作出了处分行为，将财物置于家中等待交付，武某取走财物使诈骗罪既遂
    - 3、郑某构成受贿罪既遂还是未遂，说明理由
        - 受贿罪既遂：已实际占有和控制银行卡内财物，虽未支取仍然构成受贿罪既遂
    - 4、王某将款项转回自己账户的行为，第一种观点认为不构成犯罪，第二种观点认为构成侵占罪，第三种观点认为构成盗窃罪，分别说明，你的观点？
        - 无罪：王某作为名义持卡人，对银行卡对应的银行债权享有所有权，转款行为不构成犯罪
        - 侵占：王某作为名义持卡人，在财物已通过行贿交付郑某的情况下，对名义上的款项仅为代为保管性质，郑某可随时通过银行卡支取兑付自己的所有权，转款构成侵占
        - 盗窃罪：王某通过行贿将钱款的所有和银行卡对应的占有权交付给郑某，转款打破了郑某的占有、建立了新的占有，构成盗窃罪
    - 5、周某是否具有自首和立功情节
        - 周某因为伤害被刑拘，供认司法机关未掌握的其他罪行成立特别自首
        - 供述同案犯不属于与自己犯罪无关的他人罪行，不属于立功。除非公安机关抓不到，帮助抓获了同伙
- 2023年
    - 1、事实1，陈某行为性质刑法中有几种观点，至少写出三种，你的观点和理由？
        - 陈某明知迟某意欲实施电信诈骗而出借银行卡，对其起到了物理上的帮助，成立诈骗罪的帮助犯，同时触犯帮助信息网络犯罪活动罪
        - 观点1：陈某构成诈骗罪的帮助犯与帮信罪想象竞合从一重，理由是两者分别侵犯的不同法益、不具有包容性，从一重能与罪刑相适应
        - 观点2：陈某仅构成诈骗罪的帮助犯，因陈某仅猜到而不是明知迟某目的，不具备帮信罪构成要件
        - 观点3：陈某仅构成帮信罪一罪，刑法对此行为单独规定为犯罪
    - 2、事实2，陈某行为，的性质刑法中有几种观点，至少写出三种，你的观点和理由？
        - 观点1：侵占，陈某作为名义持卡人，将卡内资金变占有为所有，构成侵占罪
        - 观点2：盗窃，陈某打破他人占有、建立新的占有，构成盗窃罪
        - 观点3：信用卡诈骗，如认为卡和资金归迟某所有，陈某通过虚假骗领、冒用他人信用卡，构成信用卡诈骗罪，该观点的缺陷在于与银行卡不允许交易相违背

- 3、事实3，洪某、吕某和覃某犯何罪？罪数是多少，说明理由
  - 洪某：行贿罪，洪某为谋取不正当利益向吕某行贿，构成行贿罪既遂，犯罪数额是100万卡+取现60万
  - 吕某：利用职权或低位形成的便利条件收受贿赂，构成以斡旋方式受贿罪；吕某教唆他人徇私枉法，构成徇私枉法罪的教唆犯
  - 覃某：覃某明知陈某有罪仍滥用职权，构成徇私枉法罪
- 4、分析事实4中覃某和吕某的量刑情节，说明理由
  - 覃某被采取强制措施后供述了自己的违法事实不构成自首，仅属于坦白。覃检举揭发自身之外的他人犯罪事实属于立功
  - 吕某接受询问并主动供述了受贿事实属于自动投案、一般自首，对于犯罪情节的辩解不影响自首的成立

- 2022年
  - 1、观点1，郑某对保险公司成立保险诈骗罪，观点2，郑某还对银行成立贷款诈骗罪，二者为牵连犯应从一重处罚，分别说明，你的观点8
    - 保险诈骗罪：郑某以非法占有为目的，伪造材料向保险公司工作人员提供，保险公司基于错误认识而对其提供保险，郑某构成保险诈骗罪。后以保险为基础从银行贷款，贷款行为具有正当性且获得了保险赔付，应评价为保险诈骗一罪。该观点缺点是对案件事实的评价不全面、不完整
    - 保险诈骗罪、贷款诈骗罪：郑某以非法占有为目的，伪造材料骗取保险并骗取贷款，骗取贷款是骗取保险的目的，骗取保险是骗取贷款的手段，骗取保险和贷款行为具有牵连性，应评价为想象竞合从一重罪处罚。骗取贷款作为侵犯金融管理秩序的行为，理应具有独立的保护利益，从结果无价值的角度，该观点能够做到罪刑相适应
    - 我认为，应评价为保险诈骗罪、贷款诈骗罪数罪并罚，两人以非法占有为目的，合谋骗取银行贷款并且伪造材料骗取保险，两者分别侵犯了不同法益，分别对金融管理秩序都产生了较大负面风险和影响，根据共犯部分行为全部责任的原则，从预防犯罪、罪刑相适应的角度应数罪并罚
  - 2、王某行为定性（包括犯罪形态），可能存在哪些观点，分别说明6
    - 保险诈骗：一种观点认为，王某在保险诈骗上与郑某未达成合意，郑某单独实施了保险诈骗行为，因此王某在此基础上无罪；另一种观点认为，王某与郑某属共犯，根据共犯部分行为整体责任的原则，王某应对保险诈骗承担共犯责任
    - 贷款诈骗：一种观点认为，银行虽遭受诈骗但未受实际损失，王某在此基础上无罪；另一种观点认为，贷款诈骗侵害了金融管理秩序，虽获保险公司赔付仍产生了管控风险，从全面评价和预防犯罪的角度王某应承担共犯责任
  - 3、王某和郑某侵入无人居住的住宅，是否构成非法侵入住宅罪，分别说明6
    - 观点1:不构成，非法侵入住宅侵犯的是住宅安宁权，无人居住不会导致住宅安宁权受到影响。此外，刑法具有谦抑性，没有严重侵犯他人利益的行为以妨害治安管理相关规定论处即可

        - 观点2:构成，非法侵入住宅侵犯的是住宅的财产使用权，无论是否有人居住，都对住宅的财产性利益产生了负面影响，且有危害秩序的危险
    - 4、王某构成盗窃罪/信用卡诈骗罪，分别说明，你的观点
        - 略
    - 5、郑某仅认为故意伤害罪，此观点的理由与不足
        - 郑某以逼问财物去向为由对王某进行扣押、拘禁，构成非法拘禁罪。后将王某从二楼推下有故意伤害行为，根据司法解释的规定，非法拘禁中故意伤害的法律拟制为故意伤害罪一罪，因此郑某构成故意伤害罪。此观点严格遵循了法条规定的法律拟制规定，但由严重的非法拘禁行为拟制为故意伤害的基本犯，无法满足罪刑相适应的精神。若将郑某的行为评价为2个行为，则可评价为非法拘禁罪与故意伤害罪数罪并罚，做到对案件的全面、合理评价，做到罪刑相适应、更好的预防犯罪
- 2021年
    - 1、甲为了不还钱、入户杀人，如何处理？写出2种不同观点
        - 观点1:如果认为财产性利益能够成为抢劫对象，则以非法占有为目的对人使用暴力意图占有他人财物构成抢劫，抢劫致人死亡及入户抢劫的加重处罚
        - 观点2:主观上有杀人目的、客观上造成了他人死亡，构成故意杀人
    - 2、甲用低档白酒冒充高档白酒出售，是否构成销售假冒伪劣产品，写2种不同观点
        - 观点1:构成生产销售伪劣产品罪，以假充真、以次充好侵害消费者利益
        - 观点2:构成假冒注册商标罪，未经商标权人许可，在同一种商品上使用相同商标，侵害商标权人的知识产权法益
    - 3、偷走手机，将支付宝中银行卡的钱转走，写2种不同观点
        - 观点1:打破他人占有、建立新的占有，构成盗窃罪
        - 观点2:盗刷信用卡，侵害金融管理秩序，构成信用卡诈骗罪。如果是刷蚂蚁花呗，向金融机构骗取贷款，可能构成贷款诈骗
    - 4、甲侵入住宅，要小孩不许出声，并取走财物，写2种不同观点
        - 观点1:小孩不是甲取走财物的实质障碍，甲取走财物仍具有秘密性，打破他人占有、建立新的占有，构成盗窃罪
        - 观点2:小孩属于甲取走财物的实质障碍，甲对人使用暴力相威胁，使其不知反抗、不能反抗取走财物，构成抢劫罪，入户要加重处罚
- 2020年
    - 请综合全案，分析刘某、任某、王某、龚某、洪某、赵某和郑某的刑事责任（包括罪名、犯罪形态、量刑情节等）。不同观点的请说明理由
        - 1、刘某与任某不具有非法占有目的而砍伐林木，构成故意毁坏财物罪。司法工作人员王某明知而包庇构成徇私枉法罪
        - 2、王某接受刘某垫付装修款属于索贿、构成受贿罪，先受贿再徇私枉法定从一重处理，而本案是先徇私枉法再受贿定数罪并罚。刘某构成行贿罪，刘某恐吓装修公司免除装修费构成诈骗罪和敲诈勒索罪想象竞合从一重

        - 3、龚某、任某构成盗窃罪，龚某以暴力以外的事由相威胁、取得财物，不属于转化抢劫，而是构成敲诈勒索罪。如认为龚某只侵犯了一个法益，仅评价敲诈勒索罪，如认为重点是龚某实施了2个行为，可数罪并罚
        - 4、刘某和任某打上门检查的林业局工作人员赵某郑某构成妨害公务罪的共犯，无法查明谁打伤不影响共犯全部责任的认定，打击错误打伤队友有观点展示
- 2015年
    - 1、高某以杀害故意杀害被害人后，从其身上取走名牌包包
        - 如果认为死者能占有定盗窃，如果认为死者不能占有定侵占
    - 2、高某将包内银行卡送给女友，女友猜到是犯罪而来依旧刷卡
        - 女友收下行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刷卡行为，如果明知是盗窃来的定盗窃，如果明知是抢劫来的定抢劫，如果明知是捡来的冒用定信用卡诈骗，至少可以定信用卡诈骗
        - 高某教唆使用的高某定教唆
- 2014年
    - 1、国有企业甲乙利用职务之便，企图通过虚假合同将公共财物据为己有，构成贪污罪。由于事情败露未得手，属于犯罪未遂。第三方五金店老板丙主观明知，客观上也提供了帮助行为，丙构成贪污罪的帮助犯（未遂）
    - 2、甲乙主动投案、如实供述属于自首，甲揭发与自身罪行无关的乙的企图犯罪事实构成立功，可以从轻或减轻处罚
    - 3、乙构成为亲友非法牟利罪（现在民企也可构成）、受贿罪等
- 2013年
    - 1、甲的行为如何定性
        - 甲以非法占有为目的入户、携带凶器盗窃，意图打破、建立新的占有，但未获财物，构成盗窃罪未遂。甲以为屋主醒来将屋主刺死，此时存在不同观点：
        - 观点1:甲主观上在是为了抗拒抓捕而当场使用暴力，应转化为抢劫罪，且入户抢劫、抢劫致人死亡，应加重处罚
        - 观点2:为了抗拒抓捕应主客观相统一，不应转化为抢劫罪，应盗窃罪与故意杀人罪数罪并罚
    - 2、甲与乙以为是假警察而殴打致轻伤的行为如何定性
        - 甲主观上以为遭遇不法侵害自我防卫，客观上造成了真警察被打伤，乙路过帮助甲，都属于假想防卫。两人对警察身份认定有过失，过失致人轻伤不构成犯罪，两人无罪。
        - 假若甲过程中认出了是真警察，且单独支配乙来殴打警察致轻伤，则甲构成袭警罪和故意伤害罪的间接正犯，如果一起打则仅构成直接正犯。司法解释规定，同时构成袭警、妨害公务、故意伤害、故意杀人想象竞合从一重罪处罚
    - 3、甲乙开车逃跑时，谢某开车追击，谢某追尾蛇皮开车的甲乙导致自身重伤，甲乙是否对谢某的重伤结果负责

        - 不负责，谢某明知甲乙蛇皮开车而自陷风险，属于异常的介入因素，切断了行为与重伤结果之间的因果关系
    - 4、甲父丙找丁联系刘某帮甲轻判，刘某拒绝收钱，丁的行为性质
        - 行贿罪的帮助犯（未遂），如果刘某收了转交给纪委，或刘某让丁保管钱、先办事，则构成既遂
    - 5、如果丁眯掉一部分钱，仅交给刘某一部分，丁的行为性质
        - 观点1:如果认为贿款被刑法保护，丁构成侵占罪，此观点有利于黑吃黑行为纳入刑法调整范围
        - 观点2:如果认为贿款不被刑法保护，丙对贿款不具有返还请求权，丁不构成侵占罪
- 2012年
    - 1、村长与村民的行为性质
        - 村长作为非国家工作人员，非利用授权、委托权利收受他人财物，为他人谋取利益，构成非国家机关工作人员受贿罪，行贿者构成对非国家工作人员行贿罪
    - 2、李某给县长父亲送钱，县长帮李某把事办了，县长和其父的行为性质
        - 若县长对收钱知情，则县长构成受贿罪，李某构成行贿罪，县长父亲构成受贿罪与行贿罪的帮助犯想象竞合从一重
        - 若县长对收钱不知情，县长父亲构成利用影响力受贿罪，李某对合犯
    - 3、镇长与李某获得国家补偿款，对分赃有争议
        - 构成贪污罪的共同犯罪，犯罪数额是全部
    - 4、李某夫人怂恿李某去镇长家偷回赃款，李某把玻璃打坏，两人行为性质
        - 李某构成故意毁坏财物罪与盗窃罪（未遂），夫人对李某的教唆中包含了故意毁坏财物的故意，此时存在两种不同观点：
        - 观点1:根据教唆从属性说，夫人构成故意毁坏财物的教唆犯（既遂）
        - 观点2:根据教唆独立说，李某单独实施了故意毁坏财物的行为，夫人仅构成盗窃罪的教唆犯（未遂）
- 2010年
    - 1、赵某行为性质
        - 赵某通过技术手段打破他人占有、建立新的占有，非法获取被害人银行卡内财物，构成盗窃罪
    - 2、赵某先勒杀后抛尸，被害人死于抛尸，行为性质
        - 赵某杀害被害人属于事前故意，存在不同观点：
        - 观点1:赵某主观上意图杀害他人，客观上实施了勒杀行为，构成故意杀人罪，杀人后的抛尸行为具有通常性，未按预定方式达成属于正常介入因素
        - 观点2:赵某主观上意图杀害他人，客观上是未遂，后行为属于过失致人死亡，应按故意杀人罪（未遂）与过失致人死亡罪数罪并罚
    - 3、赵某杀害后向孙某的索钱行为性质

        - 赵某编造绑架事实并恐吓被害人，被害人基于错误认识和恐惧心态处分财物，赵某构成诈骗罪与敲诈勒索罪想象竞合从一重
    - 4、赵某投案后逃跑又投案，是否构成自首
        - 根据司法解释的规定，赵某构成自首，逃跑不影响后一次投案的认定
    - 5、孙某行为的性质
        - 孙某作为国有企业工作人员，擅自挪用公款、数额较大，并用于营利活动、非法活动之外的其他活动，3个月内归还的不构成挪用公款罪
- 2009年
    - 1、甲的行为性质
        - 甲以非法占有为目的，意图打破保险柜中财物占有、建立新的占有，构成盗窃罪。丙惊醒并以要报警制止甲，甲在盗窃过程中为抗拒抓捕将丙打死转化为抢劫（既遂），抢劫致人死亡的应加重处罚
        - 甲学会开锁方法后，第二天返回打开保险柜没有取得财物，属于第一天取财的一部分，不再单独构成盗窃罪
    - 2、乙的行为性质
        - 甲取走储蓄卡和身份证后交给乙，不知情的乙擅自刷卡购物，属于冒用信用卡，构成信用卡诈骗罪
    - 3、甲是否构成自首
        - 甲被公安拘传后逃跑，后又投案不构成原罪自首（如果是拘留，回来对脱逃罪构成自首）
- 2008年
    - 1、国有公司徐某与顾某构成贪污罪还是私分国有资产罪
        - 贪污罪，利用国有改制和职务之便侵吞国有资产，并非以单位名义分配给公司职工，不符合私分国有资产罪的构成要件
    - 2、犯罪数额如何计算
        - 100万未遂+1万既遂的评估人员封口费，根据共同犯罪部分行为全部责任的原则，两人对全部份额负责
    - 3、对评估人员的行贿是个人行贿还是单位行贿
        - 为谋取个人不正当利益，构成对非国家工作人员行贿罪
    - 4、评估人员行为性质
        - 受贿后徇私枉法、枉法裁判及提供虚假证明文件应从一重罪处罚，因此构成非国家工作人员受贿罪和提供虚假证明文件罪，从一重罪处罚
        - 明知徐某与顾某侵吞国有资产而提供帮助的，还构成贪污罪的帮助犯
- 2007年
    - 1、陈某、高某将赵某扣押索钱的行为性质
        - 陈某以非法占有目的，扣押、拘禁赵某并当场索取财物，构成抢劫罪与 非法拘禁罪，后续索钱来源变化的不影响抢劫罪的认定

        - 高某受陈某蒙骗，以帮其索要货款为目的协助陈某扣押、拘禁赵某，根据司法解释的规定，非法拘禁他人索要债务的构成非法拘禁罪
        - 两人在拘禁过程中对赵某进行故意伤害，在故意伤害罪、非法拘禁罪范围内构成共犯
    - 2、高某在公园向赵某公司出纳要钱的行为性质
        - 高某具有敲诈勒索行为但不构成敲诈勒索罪，因高某没有非法占有目的仅为索要债务
    - 3、高某的投案后协助抓获陈某是否构成立功
        - 构成，由于陈某造成赵某死亡可能被判处无期徒刑，还属于重大立功
    - 4、陈某拿钱前单独木棒猛击赵某头部致其死亡行为性质
        - 抢劫过程中故意杀人，属于抢劫的结果加重犯，不另行评价为故意杀人
    - 5、高某是否对赵某死亡结果负责
        - 负责，高某与陈某共同创设了非法拘禁的风险，有非法拘禁的故意，对造成被拘禁人受伤、死亡有预见可能性，根据共犯部分行为整体责任的原则，高某应对赵某死亡结果负责，应加重处罚
- 2004年
    - 1、甲和乙共谋实施抢劫，成立抢劫罪的共同犯罪，非法侵入住宅属于入户抢劫，应加重处罚。甲属于主犯，乙属于帮助犯、从犯，应当从轻、减轻处罚
    - 2、甲试图以暴力胁迫压制丙的反抗而取得财物构成抢劫罪，实行阶段主动放弃构成犯罪中止。随后，甲强制侵犯丙的性羞耻心构成强制猥亵罪。最后，甲以平和秘密手段打破丙对手表的占有、建立新的占有构成盗窃罪。甲以抢劫罪（中止）、强制猥亵罪（既遂）、盗窃罪（既遂）数罪并罚
    - 3、乙的抢劫罪共犯具有从属性，由于主观以外的原因未能得逞，构成抢劫罪（未遂），但盗窃行为没有超出抢劫共谋的故意，乙还构成盗窃罪，与抢劫罪（未遂）从一重处罚。其他行为属于实行过限、不负责任

- **二、厚大2025刑诉案例**
    - 案例一：偷手机醉驾
        - 1、事实1，甲的行为如何定性，写出2种不同观点
            - 甲以非法占有为目的对超市的手机打破占有、建立新的占有，构成盗窃罪，对手机盒中塞入的额外手机性质存在不同观点：
            - 观点1：抽象处分说，不要求对处分物的具体数量等要素有明确认识，超市营业员对手机有概括性认识、有处分意思，甲以非法占有目的使营业员产生了错误认识而交付财物，构成诈骗罪
            - 观点2：具体处分说，要求对处分物的具体数量等要素有明确认识，超市营业员对手机没有具体认识、没有处分意思，甲对手机构成盗窃罪
        - 2、事实2，甲和乙行为如何定性，写出2种不同观点
            - 甲盗窃后销赃的行为缺乏期待可能性，属于事后不可罚。乙明知而帮助甲销赃构成掩隐罪，对于乙是否构成诈骗存在不同观点：

        - 观点1：买家孙某明知手机便宜，对手机来路不正具有预见性，无法善意取得，乙对孙某造成了损失构成诈骗罪，与掩隐罪从一重
        - 观点2：孙某能够善意取得，对孙某没有损失，不构成诈骗罪
    - 3、事实3，乙的行为如何定性
        - 乙醉酒驾车、撞倒路人重伤构成交通肇事罪，对于致死原因存在不同观点：
        - 观点1：若当场撞死后逃逸，构成交通肇事罪基本犯
        - 观点2：若撞伤后逃逸致死，构成交通肇事罪且加重处罚，存疑有利于被告人
    - 4、事实4，乙具有哪些量刑情节
        - 因交通肇事被抓交代犯罪事实构成坦白，从宽处理。交代掩隐事实属于特别自首，从宽处罚。交代甲的犯罪行为，属于立功，从宽处罚
- 案例二：车祸案
    - 1、甲酒后驾车撞杨某成重伤，构成交通肇事罪，甲主动前往公安机关交代事实，具有自首情节，应从宽处罚
    - 2、乙毒后开车撞向人群造成3人轻伤，危机不特定人的法益，构成以危险方法危害公共安全罪
    - 3、乙再次碾压杨某，杨某死亡且无法查明致死原因。若是甲撞死，乙不对杨某的死亡负责；若是乙撞死，乙的出现属于异常的介入因素，甲不对杨某死亡负责。根据存疑有利于被告原则，双方均不对杨某的死亡结果负责
    - 4、乙有吸毒史且主动吸毒后丧失行为能力并犯罪，不影响其犯罪时故意的认定
    - 5、杨某的保姆对杨某有救助义务，趁乱离开构成不作为的故意杀人罪（遗弃）。围观的法官对杨某没有法律、职业上的义务，现场也不属于支配控制的领域，也没有产生风险的先行行为，法官不出手没问题
    - 6、甲因投案被拘留，后溜走又重新投案，依旧构成自首
    - 7、甲在火车站以非法占有为目的扒窃钱包和证件，构成盗窃罪
    - 8、甲冒充警察骗取他人财物构成招摇撞骗罪和诈骗罪想象竞合从一重，骗色只定招摇撞骗罪，应加重处罚
    - 9、甲使用假币后为了抗拒抓捕使用暴力，此行为存在两种不同观点：若认为使用假币属于特殊的诈骗则甲转化为抢劫罪，若认为不属于责甲构成故意伤害罪+使用假币罪数罪并罚
- 案例四：偷油案
    - 1、甲乙受雇于孙某运输变压器，甲乙以非法占有为目的，意图共同盗走变压器中的冷却油。变压器属于封缄物，若认为交付封缄物包括了冷却油，则甲乙占有冷却油，盗走冷却油属于侵占罪；若认为不包括责盗走属于盗窃罪。此外，丙识破了变压器不属于甲乙而依旧出借油泵，构成片面帮助犯
    - 2、运到目的地后变压器无油被孙某发现，甲故意伤害孙某致其死亡构成故意伤害致人死亡罪，乙对孙某没有法律、职业上的救助义务，并非乙支配领域，对甲没有制止义务，对致死不成立犯罪。乙事后帮助甲清理现场构成帮助毁灭、伪造证据罪；甲无期待可能性、事后不可罚

- 3、刘某明知冷却油是赃物而收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；刘某以恶害相告逼迫对方放弃买卖差价构成敲诈勒索罪
- 4、乙入户盗窃直接构成盗窃罪，盗走银行卡使用构成盗窃罪，偷走警察证骗人构成招摇撞骗罪

- 案例五：大乱斗案
  - 1、甲教唆乙丙丁故意伤害赵某，构成故意伤害的共同犯罪。丙丁猛击赵某头部具有杀人故意是实行犯，乙具有伤害故意是帮助犯，甲教唆并以伤害故意提供帮助。
  - 2、龙某偶然回家，乙丙丁对其构成故意杀人的共犯，乙是帮助犯，丙丁是实行犯，对甲属于实行过限。
  - 3、龙某砸丙而把乙砸成重伤，对乙的重伤存在两种不同观点：一种认为针对不法侵害反击构成正当防卫，另一种认为属于打击错误构成偶然防卫
  - 4、丙用钢管打龙某而把丁打成重伤，对丁的重伤存在两种不同观点：一种根据防卫意思必要说属于过失致人重伤，另一种根据防卫意思不要说属于正当防卫
  - 5、丙害怕出事把赵某送往医院，赵某被超速卡车撞死属于异常的介入因素，甲乙丙丁不对赵某的死亡结果负责。其中，丙自动放弃构成故意杀人罪（中止），丁构成故意杀人罪（未遂），甲丙构成故意伤害罪（致人重伤）
- 案例十：霸王餐案
  - 1、甲吃饭不想付钱，通知乙开车来门口遛了。如果甲早计划好不付钱属于诈骗罪，如果甲中途不想付钱存在不同的观点：一种认为债权债务不会因为甲逃单而消灭则甲无罪，如果认为会导致消灭则甲构成盗窃。甲定罪乙就是帮助犯
  - 2、店员认出甲后，甲将店员打成重伤，此时存在两种不同观点：一种认为债权债务不能成为抢劫的对象，则甲构成故意伤害罪（致人重伤）。另一种认为能够成为抢劫的对象，甲构成抢劫罪。前一题中若评价为盗窃罪，由于只侵犯一个法益，抢劫罪可吸收盗窃罪
  - 3、甲骗丙要抢劫借枪杀店员灭口，丙主观上是抢劫罪的帮助犯，基于帮助犯的从属性，丙客观上构成故意杀人罪的帮助犯，包含评价为故意杀人罪的帮助犯。甲构成非法持有枪支罪
  - 4、甲将黄某认成店员，瞄准黄某结果打到店员，同时属于认识错误和打击错误。根据法定符合说甲构成故意杀人罪（既遂），根据具体符合说甲构成故意杀人罪（未遂）和过失致人死亡罪想象竞合从一重
  - 5、警察负责看管甲，逼迫甲说出上交的银行卡密码，在商场刷卡构成信用卡诈骗罪。由于其没有利用职务便利，不构成贪污罪、职务侵占
- 案例十五：暗中协助案
  - 1、甲非法侵入孙某住宅，打破孙某对财物的占有、建立新的占有，属于入户盗窃，构成盗窃罪。
  - 2、乙打算暗中帮助甲，提前将被害人孙某家窗户打碎。由于未对甲起到物理性、心理性的帮助，乙不属于片面帮助犯，乙可构成故意毁坏财物罪、非法侵入住宅罪
  - 3、邻居发现甲欲报警，甲没有使用暴力相威胁，也没有对其索取财物，不构成转化抢劫、敲诈勒索

- 4、一天后，甲打算将孙某掐晕后砍死结果直接掐死，属于因果构成要件的提前实现，存在不同观点：一种认为故意杀人既遂，另一人认为过失致人死亡和故意杀人未遂
- 5、用刀、用枪、用车撞警察属于袭警的加重情形，还构成妨害公务

- 案例十七：好友案
  - 1、甲想入户抢劫孙某，好友乙得知后暗中先敲死孙某，后乙躲在隔壁房间。甲拿走现金、信用卡、存折。甲实施的是盗窃，乙存在不同观点：若承认片面共同正犯，乙通过压制孙某反抗使甲取走财物，是抢劫罪的片面共同正犯；若不承认片面共同正犯，则乙是盗窃罪的片面帮助犯，同时还构成故意杀人想象竞合从一重
  - 2、乙以为孙某死了打算埋尸，叫好友丙来帮忙，并发现了孙某其实没死，孙某窒息而亡。乙属于事前故意，如果把前后视为一个整体乙构成抢劫致人死亡（杀人既遂），如果拆分则构成抢劫与过失致死并罚。
  - 3、丙明知孙某没死而埋构成故意杀人罪（既遂）
  - 4、偷存折后取钱是盗窃
  - 5、乙以为是自己的电脑拿走不具有非法占有目的，不构成盗窃罪，发现真相后变占有为所有构成侵占罪。后再出售给第三人存在不同观点：若认为第三人能善意取得，没有财产损失，乙不构成诈骗罪；若不能善意取得，乙构成诈骗罪
- 案例二十二：杀手两头吃案
  - 1、乙：故意伤害实行犯。甲：故意伤害教唆犯，对此存在不同观点：
    - 教唆独立性说：甲教唆乙故意伤害张某，乙将王某认成张某。
    - 对乙而言，属于对象错误，根据法定符合说、具体符合说乙都构成构成故意伤害（既遂）
    - 对甲而言，属于打击错误，根据法定符合说甲构成故意伤害（既遂），根据具体符合说甲构成故意伤害（未遂）与过失致人重伤想象竞合从一重
    - 教唆从属性说：甲作为教唆犯应根据被教唆的实行犯来确定罪行，乙属于对象错误，根据法定符合说、具体符合说乙都构成构成故意伤害（既遂），甲构成故意伤害罪（既遂）的教唆犯
  - 2、乙以非法占有为目的对张某进行暴力压制，使张某不知反抗、不能反抗而处分财物，乙构成抢劫罪（既遂）
    - 张某作为在国有企业保险柜中取出钱交给乙，成立紧急避险
    - 乙离开时用铁棍殴打吴某，由于抢劫罪已经既遂，此行为存在不同观点：
      - 一种认为在普通抢劫后为抗拒抓捕当场使用暴力，普通抢劫中包括了盗窃的构成要件，转化为抢劫罪，构成抢劫罪（致人重伤），此观点能够做到罪刑相适应
      - 另一种认为在抢劫既遂后单独实施了故意伤害行为，抢劫罪与故意伤害罪（致人重伤）数罪并罚
      - 乙使丙产生错误认识，并支配其共同伤害吴某，乙还构成故意伤害罪的间接正犯。丙误以为存在不法侵害而进行防卫，构成假想防卫，对致人重伤具有

过失，属于防卫过当（过失致人重伤）

- 3、乙先以虚构事实欺骗甲，因客观原因未得逞，构成诈骗罪（未遂），后对甲有敲诈勒索行为，当场没有以严重的暴力相威胁，不构成敲诈勒索罪
- 4、公安使用肉刑或变相肉刑（捆绑）换取口供，构成刑讯逼供罪。丁单独殴打甲致其重伤，拟制转化为故意伤害罪（致人重伤）

- 官方用书案例范例一：王某抢劫、盗窃、诈骗系列案
  - 1、王某短暂时间内两次进入手机店盗窃手机，存在个别行为说、整体考察说与计划说的分歧，个别行为说考虑每次进入的犯罪形态，整体考察说侧重于整体，计划说考虑行为人的主观犯罪计划
    - 第二次进入按主观属于不能偷（未遂），按理性人属于能偷而放弃（中止）
  - 2、王某误以为路人是前来抓捕的民警，有不同观点：
    - 若以王某主观认定行为性质，王某在实施盗窃后为抗拒抓捕当场使用暴力或以暴力相威胁的，转化为抢劫罪
      - 若抢劫罪以轻伤为既遂标准：由于已造成丁某轻伤，陈某的打击错误不属于异常的介入因素，王某构成抢劫罪（既遂）
      - 若抢劫罪以取得财物为既遂标准：抢劫罪（未遂），也有观点联系盗窃罪的中止可以构成抢劫罪（中止）
    - 若以客观事实认定行为性质，路人没有实施相应强制手段，王某构成故意伤害罪（致人轻伤）
    - 陈某与丁某对王某的不法侵害构成正当防卫，陈某失误打中丁某的行为属于打击错误，如按过失致人轻伤不构成犯罪
  - 3、王某与苏某共谋抢劫构成抢劫罪的共同正犯，王某虽未直接取得手机，但打人的客观行为帮助苏某取得手机，王某构成抢劫罪（既遂）
    - 被害人意图将手机交给苏某保管，苏某假意答应对被害人构成诈骗，苏某单独构成诈骗罪（既遂），当场诈骗行为未超出抢劫的行为范畴，第二天的欺骗行为未侵犯新的法益，苏某构成抢劫罪与诈骗罪想象竞合
  - 4、王某利用快餐店点餐漏洞非法获利的行为，存在不同观点：
    - 若认为机器可以被骗，王某对快餐店构成诈骗罪
    - 若不能，王某对快餐店构成盗窃罪
- 真题破译大综案例一：自己摩托自己偷，遭遇路人把人抽
  - 1、郑某将借给甲的摩托车偷回构成盗窃罪，郑某妻子既有教唆也有帮助行为，妻子定更重的教唆犯
  - 2、邻居发现来抓郑某，区分认错的观点展示情况，此时直接构成抢劫罪
  - 3、后路人丙对郑某谎称是保安，郑某弃车而逃，丙对郑某构成普通诈骗，抛弃行为也是一种处分，骗其作出了处分行为
  - 4、郑某对妻子谎称没发现摩托车，转化的抢劫对妻子而言是实行过限，妻子仅认定为盗窃罪的教唆犯

- 5、甲因摩托车丢失，郑某骗其赔钱，此时可以观点展示：通说认为只侵犯一个法益，单定盗窃罪。另一种认为定盗窃罪与诈骗罪数罪并罚

- 真题破译大综案例二：暴打精神病，父子双毙命
  - 1、精神病用尖刀扎门，推一把致轻伤，构成正当防卫
  - 2、精神病用尖刀割厨房窗户，打一下、追至玉米地查看，构成正当防卫
  - 3、精神病父亲追过来帮忙，将父亲认成精神病同伙打成重伤构成假想防卫，构成过失致人重伤罪
  - 4、正当防卫后是否要进行救助存在观点争议：一种认为面对死亡威胁，将人打倒后没有救助义务，导致死亡属于正当防卫；另一种认为打倒已达到防卫的必要限度，不救助构成不作为的故意杀人罪，整体评价为防卫过当
  - 5、致精神病父亲重伤后，误以为死亡的掩埋行为还构成过失致人死亡罪，反击者构成过失致人重伤罪，前来帮忙的单独评价为过失致人死亡罪
- 真题破译大综案例三：杀人放火偷手表，抢劫望风全想到
  - 1、赵某教唆钱某伤害罗某，赵某构成故意伤害罪的教唆犯
  - 2、钱某妻子劝其不要伤人，客观上降低了犯罪风险，不构成帮助犯
  - 3、钱某找15岁李某帮忙伤害，钱某另起犯意偷走手机属于实行过限，李某对钱某盗窃罪不承担共犯责任
  - 4、李某另起犯意杀害罗某属于实行过限，钱某对李某的故意杀人不承担共犯责任
  - 5、李某另起犯意放火烧屋构成放火罪，由于放火危害不特定公共安全，钱某知晓后没有制止构成不作为的放火罪帮助犯
  - 6、钱某恐吓周某，周某是为抢劫提供帮助的胁从犯。即便认为周某逃走切断了物理因果、但没有切断心理因果，不构成共犯的脱离，钱某对故意伤害后果要承担责任。周某抢劫的共犯帮助中，包括了伤害、杀人、盗窃的故意，正犯没有抢劫，周某定故意伤害、故意杀人、盗窃罪的帮助犯从一重
- 真题破译大综案例四：各怀鬼胎案
  - 1、洪某以非法占有为目的控制赵某，并向赵某妻子索要财物构成绑架罪，控制后绑架既遂，赵某作为被害人主动要钱不影响绑架罪的性质
  - 2、洪某欺骗白某虚构赵某对其债务，白某与洪某一同实施了人身控制行为，洪某与白某在非法拘禁罪的范围内成立共犯
  - 3、白某擅自离开不构成共犯脱离
  - 4、洪某请求知情的吴某去取钱，吴某构成承继的共犯，此处有不同观点：如绑架认定为一个整体，吴某构成绑架的共犯；如区分单独取钱行为，吴某无罪
  - 5、赵某妻子作为民企出纳，将保管公司钱取出用于交赎金，并把账目做平构成职务侵占罪
- 真题破译大综案例五：夫妻共谋奸杀案
  - 1、谭某和白某压制他人反抗，强行与他人发生性关系，构成强奸罪的共同正犯。之后二人非法剥夺他人生命，构成故意杀人罪，与强奸罪数罪并罚

- 2、白某在假释考验期间犯新罪， 不属于刑罚执行完毕后犯罪，不构成累犯，应当撤销假释，先减后并
- 3、白某入户实施盗窃行为，构成盗窃罪，且属于入户盗窃。白某的强奸罪和故意杀人罪的追诉时效分别为15年、20年， 2016年白某又犯盗窃罪，上述追诉时效从2016年重新计算，从2003年起算在2016年均未超过追诉时效
- 4、谭某供述了强奸事实，对强奸罪成立自首。谭某投案被监视居住后，逃跑又投案，不影响第一次投案对于自首的认定。谭某提供白某手机号属于基本信息，对抓捕没起到实际作用，不成立立功
- 5、谭某交代的白某杀人的情况使公安机关掌握了杀人案的信息，白某无法据此成立特别自首。白某交代的16年盗窃罪是否属于特别自首，存在不同观点：通说认为交代未掌握的犯罪事实必须另开一罪，此时不能成立特别自首；另一种观点认为无需另开一罪，此时可能成立特别自首（有争议）

- 真题破译大综案例六：抢劫又刷卡，还把警察打
  - 1、刘某在公共场所扒窃，构成盗窃罪，胡某开车为刘某做接应，构成盗窃罪的共犯
  - 2、失主扒住汽车，胡某拖行对伤亡间接故意，转化为抢劫罪，胡某的行为对刘某属于实行过限，制止无效不影响其不成立转化犯
  - 3、胡某以为失主死亡准备处理尸体，刘某发现没死依然帮助处理，刘某构成故意杀人。胡某属于事前故意，存在不同观点：一种认为胡某应与抢劫杀人整体评价为抢劫罪（致人死亡）；另一种认为分别评价为抢劫罪（致人重伤）与过失致人死亡数罪并罚
  - 4、刘某拿失主钱包和信用卡构成盗窃，后用卡依然构成盗窃
  - 5、胡某知道真警察揪自己大喊抢劫，刘某信以为真将警察打成轻伤，刘某属于假想防卫，过失致人轻伤不构成犯罪。胡某构成袭警罪的间接正犯，同时构成故意伤害致人死亡的间接正犯
  - 6、刘某发现警察身份后，警察倒地不救助被冻死，先行行为具有作为义务，定不作为的故意杀人罪
- 真题破译大综案例七：逼人下海案
  - 1、韩某16岁生日当天属于15岁，仅对杀伤抢强贩放爆投8种负责
  - 2、针对小孩正在偷自己的自行车，小孩虽然不承担刑事责任但依然属于不法侵害，可以正当防卫
  - 3、小孩被追到货船上跳水后呼救，颜某、韩某升高了风险，故意不救助构成不作为的故意杀人罪
  - 4、颜某逼想救人的船主放掉绳子，颜某既有前述故意杀人，又有此时的故意杀人间接正犯，整体评价为故意杀人一罪即可。船主造成小孩死亡的结果，由于缺乏期待可能性，不构成犯罪
  - 5、韩某不对袭警罪或妨害公务罪承担刑事责任，但要为故意伤害致人重伤行为承担刑事责任
  - 6、颜某逃跑时撞倒年轻人，年轻人心脏病发死亡，颜某的行为与其死亡有条件关系，心脏病不属于异常的介入因素，颜某应对死亡结果承担责任，为过失致人死亡罪

（先天性心脏病是特殊体质）

- 真题破译大综案例八：行凶从没成功过案
  - 1、张三和李四为抢劫罪创造条件、准备工具，在预备阶段因意志以外的原因未得逞，构成抢劫罪（预备），两人对强奸罪仅有犯意表示，不构成强奸罪
  - 2、李四带刀骗乘出租车预谋抢劫，司机怕黑拒开，李四下车。李四乘车时对司机的人身和财产未形成现实性、紧迫性的危险，不认定为已着手，构成抢劫罪（预备）
  - 3、李四以暴力压制反抗、欲强奸女性发现是自己同学，在实行阶段因主观原因放弃犯罪，属于犯罪中止（可观点）。由于未造成损坏，应免除责任
  - 4、若李四强奸后意图灭口，因害怕而中止并造成轻微伤。李四意图非法剥夺他人生命，仅造成轻微伤没达到故意伤害的入罪条件，应免除处罚
- 真题破译大综案例九：被害人白死案
  - 1、在违法层面，15岁林某违章驾驶导致1人死亡，构成交通肇事罪。林某叔叔作为乘车人指使林某逃逸、导致被害人死亡，成立交通肇事罪的共同犯罪。在责任层面，林某不负刑事责任，叔叔负刑事责任，属于交通肇事逃逸致人死亡
  - 2、如果被害人当场送医，且及时急救依旧死亡。叔叔不属于指使逃逸导致被害人死亡，不构成交通肇事罪的共犯，两人不构成交通肇事逃逸致人死亡，林某仅成立交通肇事逃逸
  - 3、如果叔叔没有指使林某逃逸，而是用刀逼林某逃逸，林某不构成交通肇事逃逸致人死亡，叔叔也不成立交通肇事罪的共同犯罪。基于交通肇事的先行行为，叔叔以胁迫的方式支配林某实施不作为的杀人行为，构成故意杀人罪的间接正犯，林某在责任层面没有达到承担杀人犯罪的年龄，且没有期待可能性，不承担刑事责任
  - 4、交通肇事后车内还活着一个，2个黄毛飙车又撞了，无法查明死因。根据存疑有利于被告原则，推定前事件导致死亡。追逐竞驶构成危险驾驶
- 真题破译大综案例十：枪支、药品和坟墓案
  - 1、境外走私枪支、弹药并出售，构成走私武器、弹药罪和非法买卖枪支、弹药罪，数罪并罚
  - 2、购买的，构成非法买卖枪支、弹药罪
  - 3、张某作为国有医院医生开高价处方牟利，利用的是技术性权利，构成非国家工作人员受贿罪。张某升院长后通过签合同、收受财物牟利，利用的是职务便利，构成受贿罪。签订合同未尽职被诈骗，给医院造成巨大损失，构成签订、履行合同失职被骗罪
  - 4、李某违反国家规定，以高额回报为诱惑，向不特定公众吸收资金，构成非法吸收公众存款罪
  - 5、王某并非从事国家专营的义务，不构成非法经营罪
- 真题破译大综案例十一：老汉扒灰，老王肉身开团案
  - 1、公公以压制儿媳反抗、强迫侵犯性羞耻心为目的，欺骗王某帮其强奸儿媳，因主观意志以外的原因未能得逞，构成强奸罪（未遂）。公公是主犯，王某为帮助犯应从宽处理

- 2、老王第一次与儿媳发生关系系双方自愿，并非轮奸、不构成轮奸的加重情形
- 3、老王将小孩装入麻袋，骗狗肉店是小狗，狗肉店将小孩打死。老王应当预见小孩的死亡且为放任态度，构成间接故意的故意杀人罪。出卖行为构成拐卖儿童罪，一行为触犯数罪名想象竞合从一重
- 4、狗肉店厨师应预见而未预见麻袋哭声不属于小狗，对小孩死亡结果有过失，构成过失致人死亡罪

- 真题破译大综案例十二：恶徒魏某化名孙静案
  - 1、魏某为获取提成伪造学校印章与公司签订合同，构成合同诈骗罪，将牛奶倒掉属于事后不可罚
  - 2、魏某伪造靓号机主信息，将靓号过户后二次售卖，由于受损的是二次购买者，魏某构成诈骗罪
- 真题破译大综案例十三：吴某贪污受贿案
  - 1、吴某作为国有独资公司总经理，以非法占有为目的利用职权索要贿赂，构成受贿罪，从重处罚。其情妇为其受贿提供帮助，构成受贿罪的帮助犯
  - 2、吴某收受财物，通过其他国家工作人员为他人谋取利益，属于斡旋受贿的行为，由于谋取的不是不正当利益，不构成受贿罪；同理，行贿者也不构成行贿罪
  - 3、提供虚假证明文件罪的间接正犯
- 真题破译大综案例十四：恋爱脑杨某某案
  - 1、父亲暴力干涉婚姻自由致人死亡，干涉行为与儿子死亡就结果具有刑法上的因果关系，对女友一同自杀并非常见常发常伴随，对女友自杀不承担责任
  - 2、父亲为了转移痛苦多次吸毒，一次吸毒后把路人扎死，原因自由行为对故意杀人承担责任
- 真题破译大综案例十五：装订工厂李某黑化案
  - 1、向某是公司、企业或其他单位的工作人员，利用出纳职务之便挪用资金用于非法活动，构成挪用资金罪。同时，非法侵占构成职务侵占罪。偶尔赌博不构成犯罪
  - 2、重婚属于继续犯，回到原配并卖掉小三的房，表明不再维持事实婚姻的意思，开始计算诉讼时效
  - 3、擅自复制、发行他人作品并出售构成侵犯著作权罪和销售侵权复制品罪，后行为属于事后不可罚，仅认定侵犯著作权罪
- 真题破译大综案例十六：射线照领导，开车撞亲妈
  - 1、古某在办公室安装射线机器，侵害不特定人的生命健康、危及公共安全，构成投放危险物质罪
  - 2、成立交通肇事罪逃逸致人死亡，不以成立交通肇事罪为前提
- 真题破译大综案例十七：杀红眼案
  - 1、单方面超速追逐不构成追逐竞驶
  - 2、杜某释放煤气引发火灾，危及公共安全，构成放火罪。导致他人死亡，认定放火罪致人死亡，不再单独评价为故意杀人

- 真题破译大综案例十八：单位犯罪案
  - 1、骗贷用于非法活动认定为不想还，构成贷款诈骗罪，而单位不能定贷款诈骗罪（只能定老板）
    - 司法解释将此情况定合同诈骗，但这样就无法作为洗钱罪的上游犯罪，只能解释为洗钱罪上游定的是贷款诈骗的行为而非罪名
  - 2、银行主任受贿违规审批发放贷款的行为，构成非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪数罪并罚
  - 3、生产、销售有毒、有害的伪劣白酒，构成 生产、销售有毒、有害食品罪；同时，生产、销售伪劣产品，生产的货值金额超过15万元但未销售，构成生产、销售伪劣产品罪（未遂）从一重处罚
- 真题破译大综案例十九：骗色又赌博案
  - 1、冒充法官骗色是招摇撞骗，骗钱是诈骗，两者竞合从一重
    - 冒充警察的才从重处罚
  - 2、出老千构成诈骗罪；以此为职业由于失去了随机性，所以不构成赌博罪
  - 3、参与网络博彩运营构成开设赌场罪的帮助犯以及帮信罪，从一重处罚
- **真题破译大综案例二十和二十一：特定罪名观点展示案**
  - 1、 绑架是否能吸未遂的故意伤害和故意杀人
    - 成立绑架罪一罪，适用加重的法定刑，同时按未遂从宽处罚
    - 成立绑架罪和故意杀人罪，数罪并罚
  - 2、超市抢劫出门后把追赶的保安打成重伤，能否转抢劫加重刑
    - 成立抢劫罪的转化犯，适用加重的法定刑（前置是行为模式）
    - 成立抢劫罪和故意伤害，数罪并罚（前置是罪名）
  - 3、教唆抢劫结果实施的盗窃/啥也没做
    - 教唆从属性：盗窃罪的教唆犯/无罪
    - 教唆独立性：抢劫罪的教唆犯、未遂
  - 4、报复砸坏窗户，正好阻止了煤气泄漏
    - 避险意思不要说：偶然避险
    - 避险意思必要说：故意毁坏财物罪